KAPITOLU 529

ATT DWAR PROVDITURI TA' SERVIZZ LIL KUMPANIJI

Biex jipprovdi dwar provdituri ta' servizz lil kumpaniji u biex jemenda diversi liġijiet dwar is-servizzi finanzjarji.

24 ta' Diċembru, 2013

L-ATT XX tal-2013, kif emendat bl-Att XXXI tal-2017, V u L tal-2020 u X u XXIX tal-2025.

Dispożizzjonijiet Ġenerali

Titolu fil-qosor u skop. *Emendat: L.2020.2; X.2025.3.*

1. (1) It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji.

(2) L-għan prinċipali ta' dan l-Att huwa biex jimplimenta l-Artikolu 47 tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE, kif emendata minn żmien għal żmien, fil-qies li dak l-artikolu japplika għal persuni li jipprovdu servizzi lil kumpaniji.

(3) L-Awtorità għandha twettaq il-funzjonijiet u d-dmirijiet tagħha bħala l-awtorità kompetenti għall-finijiet tal-Artikolu 47 tad-Direttiva (UE) 2015/849, kif imsemmi fis-subartikolu (2) u traspost fil-liġi nazzjonali, sa fejn l-imsemmi artikolu japplika għal persuni li jipprovdu servizzi lil kumpaniji, u għandha twettaq il-funzjonijiet u d-dmirijiet tagħha skont dan l-Att, inkluż sabiex tiżgura konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula, u regoli maħruġa taħtu.

Tifsir. *Emendat: XXXI. 2017.83; L.2020.3; X.2025.4.*

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra:

"l-Awtorità" tfisser l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta mwaqqfa skont l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta; Kap. 330.

"awtorità regolatorja barranija" tfisser awtorità f'xi pajjiż jew territorju barra minn Malta li tkun teżerċita xi funzjoni regolatorja jew superviżorja dwar servizzi finanzjarji li jkunu jikkorrispondu għal xi funzjoni tal-Awtorità kif imfissra fl-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta; Kap. 330.

"ġurisdizzjoni approvata" tfisser Stat ŻEE jew Stat Membru tal-UE jew kull ġurisdizzjoni oħra li , fl-opinjoni tal-Awtorità, jkollha livell ugwali jew paragunabbli ta' regolament dwar provdituri ta' servizz lil kumpaniji ma' dak li jkun jeżisti f'Malta;

"involvimenti" għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħti lilha fir-Regoli;

"li topera f'Malta jew minn ġo Malta" tinkludi li jkun hemm jeżisti uffiċċju, fergħa, jew xi ċentru ieħor ta' attivitajiet professjonali jew kummerċjali li jkollhom xorta regolari f'Malta, u ma tinkludix xi att wieħed jew aktar mhux konness u sporadiku;

"il-Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-Servizzi Finanzjarji;

"permezz ta' negozju" tfisser il-provvista ta' servizzi lil kumpaniji b'tali mod kif jista' jiġi stabbilit permezz tar-Regoli maħruġa mill-Awtorità skont l-artikolu 8(1)(e);

"persuna" tfisser persuna fiżika jew ġuridika skont il-liġi, u għall-finijiet ta' dan l-Att il-kelma "persuna ġuridika" għandha tinkludi korp jew assoċjazzjoni oħra ta' persuni sew jekk tkun mogħtija personalità ġuridika skont id-dispożizzjonijiet tat-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili, sew jekk ma tkunx;

"persuna awtorizzata" tfisser provditur ta' servizz lil kumpaniji awtorizzat mill-Awtorità skont dan l-Att;

"persuna notifikata" tfisser provditur ristrett ta' servizzi lil kumpaniji li jkun innotifika lill-Awtorità bl-intenzjoni tiegħu li jaġixxi bħala tali skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula, u regoli maħruġa taħtu;

"persuna reġistrata" tfisser provditur limitat ta' servizzi lil kumpaniji reġistrat mill-Awtorità skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

"preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti magħmula, jew regoli maħruġa, taħt dan l-Att;

"provditur ta' servizzi lil kumpaniji" tfisser kwalunkwe persuna, għajr provditur limitat ta' servizzi lil kumpaniji, li tipprovdi jew tippreżenta ruħha li tipprovdi kwalunkwe servizzi lil kumpaniji lil terzi permezz ta' negozju;

"provditur limitat ta' servizzi lil kumpaniji" tfisser kwalunkwe persuna fiżika li:

(*a*) permezz ta' negozju, tipprovdi jew tippreżenta ruħha li tipprovdi kwalunkwe wieħed mis-servizzi li ġejjin lil partijiet terzi:

(i) taġixxi bħala direttur u, jew segretarju ta' kumpanija f'kumpanija u, jew soċju f'soċjetà; u, jew

(ii) taġixxi f'kariga simili fir-rigward ta' entitajiet ġuridiċi oħra; u

(*b*) għandha l-ħsieb li jkollha għaxar (10) jew inqas involvimenti f'xi ħin jew ieħor u li, f'kull każ, ma għandux ikollha aktar minn għaxar (10) involvimenti f'xi ħin jew ieħor;

"provditur ristrett ta' servizzi lil kumpaniji" tfisser kwalunkwe persuna fiżika li:

(*a*) taġixxi bħala direttur u, jew bħala segretarju ta' kumpanija f'kumpanija u, jew soċju f'soċjetà u, jew

tokkupa kariga simili fir-rigward ta' entitajiet ġuridiċi oħra; u

(*b*) ma taġixxix jew ma tokkupa l-ebda kariga kif imsemmi fil-paragrafu (a) permezz ta' negozju; u

(*ċ*) tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fir-Regoli maħruġa mill-Awtorità skont l-artikolu 8(1)(f);

"rabtiet mill-qrib" tfisser sitwazzjoni li fiha żewġ persuni jew aktar ikunu marbuta b'xi wieħed mill-modi li ġejjin:

(*a*) bil-parteċipazzjoni, fil-forma ta' proprjetà diretta jew kontroll, ta' 20% jew aktar tad-drittijiet ta' votazzjoni jew tal-kapital ta' korp ġuridiku;

(*b*) bil-kontroll, permezz tar-relazzjoni bejn impriża prinċipali u impriża sussidjarja kif imfisser fl-artikolu 2(2) tal-Att dwar il-Kumpaniji, jew ta' xi relazzjoni simili bejn persuna fiżika jew ġuridika u impriża; jew Kap. 386.

(*ċ*) mal-istess terza persuna meta:

(i) dik il-persuna tkun membru tal-familja tal-persuna awtorizzata, inkluż, iżda mhux limitatament għall-konjuġi jew is-sieħeb tal-persuna awtorizzata, it-tfal, jew it-tfal minn missier jew omm oħra, tal-persuna awtorizzata, il-ġenituri tal-persuna awtorizzata u dipendenti oħra tal-persuna awtorizzata;

(ii) dik il-persuna tkun qiegħda taġixxi fil-kapaċità ta' provditur ta' servizz lil kumpaniji ta' xi kumpanija, li s-sidien benefiċjarji tagħha jinkludu:

(*a*) il-persuna awtorizzata, id-dipendenti tal-persuna awtorizzata, inklużi, iżda mhux limitatament għall-konjuġi, it-tfal, jew it-tfal minn missier jew omm oħra, tal-persuna awtorizzata; jew

(*b*) korp ġuridiku li miegħu persuna tkun assoċjata skont (a) u (b) aktar 'il fuq;

(iii) dik il-persuna tkun qiegħda taġixxi bħala sieħeb fin-negozju tal-persuna awtorizzata jew ta' xi persuna li, bis-saħħa tas-subparagrafi (i) jew (ii) aktar 'il fuq, tkun konnessa mal-persuna awtorizzata;

"servizzi lil kumpaniji" tfisser kwalunkwe wieħed mis-servizzi li ġejjin:

(*a*) il-formazzjoni ta' kumpaniji jew ta' entitajiet ġuridiċi oħra;

(*b*) taġixxi bħala, jew twettaq l-arranġamenti meħtieġa sabiex persuna oħra taġixxi bħala direttur jew segretarju ta' kumpanija, soċju f'soċjetà jew tokkupa kariga simili fir-rigward ta' entitajiet ġuridiċi oħra;

(*ċ*) il-forniment ta' uffiċċju reġistrat, indirizz kummerċjali għall-korrispondenza jew amministrattiv u servizzi oħra relatati ma' kumpanija, soċjetà jew kwalunkwe entità ġuridika oħra;

"Stat Membru" tfisser Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u tinkludi Stat taż-ŻEE;

"Stat taż-ŻEE" tfisser Stat li huwa parti kontraenti fil-ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea ffirmat f'Porto fit-2 ta' Mejju 1992 kif emendat bil-Protokoll iffirmat fi Brussell fis-17 ta' Marzu 1993, u kif emendat b'kull Att sussegwenti.

(2) Kull riferenza f'dan l-Att għal xi liġi, jew dispożizzjoni tagħha, għandha tiftiehem bħala riferenza għal dik il-liġi jew dispożizzjoni hekk kif din tista' tkun isseħħ minn żmien għal żmien, u għandha tinkludi riferenza għal kull liġi li tidħol minflok dik il-liġi jew dispożizzjoni, u għal kull leġislazzjoni sussidjarja li ssir taħtha.

(3) Kliem u frażijiet li jintużaw f'dan l-Att b'riferenza għal xi liġi oħra għandu jkollhom, sakemm ikun meħtieġ biex jagħtu seħħ lil dan l-Att u konsistentement mad-dispożizzjonijiet tiegħu, l-istess tifsir bħal ma għandhom fil-liġi li b'riferenza għaliha jintużaw fl-Att.

(4) F'dan l-Att u fir-regolamenti li jsiru taħtu, jekk ikun hemm xi nuqqas ta' qbil bejn it-test Ingliż u t-test Malti, jipprevalixxi t-test Ingliż.

Rekwiżiti għall-forniment ta' servizzi lil kumpaniji f'Malta. *Emendat: XXXI. 2017.84; L.2020.4; X.2025.5.*

3. (1) L-ebda persuna ma għandha taġixxi bħala provditur ta' servizzi lil kumpaniji jew provditur limitat ta' servizzi lil kumpaniji, jew tippreżenta ruħha li taġixxi bħala tali, f'Malta jew minn Malta sakemm dik il-persuna ma tkunx debitament awtorizzata jew reġistrata, kif applikabbli, sabiex tagħmel dan skont dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula, u regoli maħruġa taħtu.

(1a) Bla ħsara għall-artikolu 3B, l-ebda persuna ma għandha taġixxi bħala provditur ristrett ta' servizzi lil kumpaniji f'Malta jew minn Malta sakemm dik il-persuna ma tkunx debitament innotifikat lill-Awtorità dwar dan skont dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula, u regoli maħruġa taħtu.

(1B) *Imħassar bl-Att X.2025.5.*

(2) *Imħassar bl-Att L.2020.4.*

(3) *Imħassar bl-Att L.2020.4.*

(4) Fil-każ ta' xi dubju dwar jekk persuna għandhiex tiġi meqjusa bħala provditur ta' servizzi lil kumpaniji, bħala provditur limitat ta' servizzi lil kumpaniji, jew bħala provditur ristrett ta' servizzi lil kumpaniji billi jwettaq xi attività partikolari, il-kwistjoni għandha tiġi deċiża b'mod konklussiv mill-Awtorità.

(5) (*a*)Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma għandhomx japplikaw fir-rigward ta' persuni li jkunu ġew liċenzjati, reġistrati jew xort'oħra awtorizzati sabiex jaġixxu, jew jippreżentaw ruħhom bħala li jaġixxu, bħala provditur ta' servizzi lil kumpaniji jew bħala provditur limitat ta' servizzi lil kumpaniji mill-awtorità rilevanti

ta' ġurisdizzjoni approvata:

Iżda kwalunkwe tali persuna għandha tinnotifika lill-Awtorità, bil-miktub, dwar l-intenzjoni tagħha li tipprovdi, jew tippreżenta ruħha li tipprovdi, servizzi lil kumpanija permezz ta' negozju f'Malta jew minn Malta, mill-inqas disgħin (90) jum qabel ma tagħmel dan u diment li tali persuna tirċievi mingħand l-Awtorità konferma bil-miktub li ma toġġezzjonax għaliha:

Iżda wkoll l-Awtorità għandha tiddetermina jekk kwalunkwe tali persuna għandhiex titqies bħala persuna awtorizzata jew persuna reġistrata għall-finijiet ta' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli maħruġa taħtu:

Iżda wkoll fejn l-Awtorità tiddetermina li kwalunkwe tali persuna għandha titqies bħala persuna awtorizzata, hija għandha tiddetermina taħt liema waħda mill-klassijiet stabbiliti fl-Iskeda taqa' dik il-persuna u, fejn tali persuna tkun ikklassifikata bħala CSP tal-Klassi A jew CSP tal-Klassi B skont l-imsemmija Skeda, hija għandha tiddetermina wkoll jekk tali persuna hijiex ogħla mil-limitu jew taħt il-limitu skont kwalunkwe Regoli maħruġa mill-Awtorità skont l-artikolu 5(2B).

(*aa*) Meta persuna kif imsemmija fil-paragrafu (a) li tirċievi konferma bil-miktub mill-Awtorità skont l-imsemmi paragrafu jkollha l-ħsieb li tagħmel tibdil fir-rigward tas-servizzi lil kumpaniji li tipprovdi u, jew l-involvimenti tagħha li jkun jeħtieġ li jiġi stabbilit mill-ġdid jekk tali persuna għandhiex titqies bħala persuna awtorizzata jew persuna reġistrata għall-finijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli maħruġa taħtu u, jew taħt liema mill-klassijiet stabbiliti fl-Iskeda u, jew mil-limiti stabbiliti fir-Regoli għandha taqa', kif applikabbli, tali persuna għandha tissottometti notifika lill-Awtorità bil-miktub mill-inqas tletin (30) jum qabel ma tagħmel dan:

Iżda dan it-tibdil jista' jsir biss jekk dik il-persuna tirċievi mingħand l-Awtorità konferma bil-miktub li ma toġġezzjonax għall-istess:

Iżda wkoll f'dawk il-każijiet, l-Awtorità tista' timmodifika d-determinazzjoni preċedenti tagħha dwar jekk dik il-persuna għandhiex titqies bħala persuna awtorizzata jew persuna reġistrata għall-finijiet ta' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula u, jew Regoli maħruġa taħtu u, jew taħt liema mill-klassijiet stabbiliti fl-Iskeda u, jew mil-limiti stabbiliti fir-Regoli tali persuna għandha taqa', kif applikabbli.

(*b*) Avviż mogħti taħt dan is-subartikolu għandu jagħti indikazzjoni ta' x'ikunu l-attivitajiet proposti u miegħu għandha tintehmeż kull informazzjoni tali li tista' tkun meħtieġa mill-Awtorità minn żmien għal żmien.

(*ċ*) Sal-limitu li l-Awtorità tistipula xi restrizzjonijiet jew kundizzjonijiet għal dawk l-attivitajiet, b'risposta tal-bidu għal xi avviż jew f'kull waqt ieħor, dawk ir-

restrizzjonijiet u l-kondizzjonijiet għandhom jibdew iseħħu kif ikun hemm imsemmi fir-risposta jew b'avviż li jinħareġ wara mill-Awtorità.

(6) L-Awtorità tista', fid-diskrezzjoni tagħha u fi kwalunkwe waqt, titlob lil xi persuna minn dawk imsemmija fis-subartikolu (5) biex jgħaddulha kwalunkwe informazzjoni jew dokumentazzjoni li jkollhom x'jaqsmu mal-operat u l-attivitajiet ta' dik il-persuna fir-rigward tal-forniment ta' servizzi lil kumpaniji, kif jidhrilha li jkun meħtieġ, u dik il-persuna għandha tikkollabora mal-Awtorità u għandha minnufih tiġbor u tittrażmetti mingħajr ebda dewmien dik l-informazzjoni u dokumentazzjoni li tista' titlob l-Awtorità.

Rekwiżiti għal awtorizzazzjoni u reġistrazzjoni. *Miżjud: X.2025.6.*

3A. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3(5), kwalunkwe persuna li jkollha l-ħsieb li taġixxi bħala provditur ta' servizzi lil kumpaniji, jew li taġixxi bħala tali, f'Malta jew minn Malta, għandha tapplika mal-Awtorità għal awtorizzazzjoni sabiex tagħmel dan.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3(5), kwalunkwe persuna li jkollha l-ħsieb li taġixxi bħala provditur limitat ta' servizzi lil kumpaniji, jew tippreżenta ruħha li taġixxi bħala tali, f'Malta jew minn Malta, għandha tapplika mal-Awtorità għar-reġistrazzjoni sabiex tagħmel dan.

(3) L-Awtorità tista', fid-diskrezzjoni tagħha u fi kwalunkwe ħin, titlob lil kwalunkwe mill-persuni msemmija f'dan l-artikolu sabiex tipprovdi kwalunkwe informazzjoni jew dokumentazzjoni li l-Awtorità tista' tqis meħtieġa, u tali persuna għandha tikkollabora mal-Awtorità u għandha minnufih tiġbor u tibgħat mingħajr dewmien żejjed dik l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni li l-Awtorità tista' titlob.

Rekwiżit ta' notifika. *Miżjud: X.2025.6.*

3B. (1) Kwalunkwe persuna li taġixxi bħala provditur ristrett ta' servizzi lil kumpaniji f'Malta jew minn Malta għandha tinnotifika lill-Awtorità b'dan skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula, u r-regoli maħruġa taħtu.

(2) Notifika kif imsemmija fis-subartikolu (1) għandha tkun:

(*a*) magħmula fi żmien erbatax (14)-il jum mid-data meta l-provditur ristrett ta' servizzi lil kumpaniji jkollu għall-ewwel darba l-kariga ta' direttur jew segretarju ta' kumpanija f'kumpanija, jew soċju f'soċjetà, jew kariga simili fir-rigward ta' entitajiet ġuridiċi oħra; u

(*b*) akkumpanjata bid-dritt tan- notifika, li ma jingħatax lura, kif jista' jiġi preskritt permezz ta' regolamenti magħmula taħt dan l-Att.

(3) L-Awtorità tista', fid-diskrezzjoni tagħha u fi kwalunkwe ħin, titlob lil kwalunkwe persuna kif imsemmija f'dan l-artikolu sabiex tipprovdi kwalunkwe informazzjoni jew dokumentazzjoni li l-Awtorità tista' tqis meħtieġa, u tali persuna għandha tikkollabora mal-Awtorità u għandha minnufih tiġbor u tibgħat, mingħajr l-ebda dewmien żejjed, tali informazzjoni u dokumentazzjoni li l-Awtorità tista' titlob.

(4) Għandu jiġi stabbilit mill-Awtorità reġistru tal-persuni notifikati kollha u dan għandu jiġi aġġornat fuq bażi regolari.

4. Persuna li tapplika għal awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3A(1) u (2) rispettivament għandha tissottometti lill-Awtorità applikazzjoni li:

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni. *Emendat: X.2025.7.*

(*a*) għandu jkun fiha jew ikollha mehmuż magħha dik l-informazzjoni u dawk id-dettalji u jkollha dik l-għamla skont ma tkun teħtieġ l-Awtorità;

(*b*) għandha tkun verifikata bil-mod u sal-limitu meħtieġ mill-Awtorità;

(*ċ*) għandha tkun turi l-indirizz f'Malta fejn l-applikant għandu jiġi notifikat b'kull avviż jew dokument ieħor meħtieġ jew awtorizzat li jiġi notifikat lilu skont dan l-Att; u

(*d*) għandu jkollu miegħu ħlas għall-applikazzjoni li ma jingħatax lura, hekk kif jista' jiġi preskritt, irrispettivament minn jekk l-awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni tingħatax jew le mill-Awtorità.

5. (1) L-Awtorità tista' tagħti jew tirrifjuta awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni li tkun saret applikazzjoni għalihom taħt dan l-Att. Tali awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni jistgħu jkunu ġenerali jew inkella jistgħu jkunu ristretti għal xi attivitajiet speċifiċi partikolari. L-Awtorità ma għandhiex, bla ħsara għall-artikolu 3, tagħti awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni li tkun saret applikazzjoni għaliha taħt dan l-Att kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li:

Setgħa tal-Awtorità li tirrifjuta jew tagħti awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni. *Emendat: XXXI. 2017.85; V.2020.105; L.2020.6; X.2025.8.*

(*a*) l-applikant ikun persuna idonea u adatta biex tipprovdi s-servizzi involuti u li l-applikant ikun ser iħares u josserva l-ħtiġiet ta' dan l-Att u kull regola magħmula taħtu u li jkunu japplikaw fil-każ tiegħu;

(*b*) l-applikant ikun qiegħed jopera f'Malta jew minn Malta;

(*ċ*) meta l-applikant ikun persuna ġuridika:

(i) l-għanijiet tagħha jkunu jinkludu tipprovdi servizzi lil kumpaniji u li twettaq attivitajiet anċillari jew inċidentali għal dan, u li ma jkunux jinkludu għanijiet li ma jkunux kompatibbli mal-għoti ta' servizzi lil kumpaniji;

(ii) l-attivitajiet attwali tagħha jkunu kompatibbli mal-għanijiet tagħha skont is-subparagrafu (i);

(iii) id-diretturi, l-amministraturi jew soċji, kif jista' jkun il-każ, tal-persuna ġuridika ma jkunux anqas minn tnejn fil-għadd u jkunu individwi li jkunu persuni idoneji u adatti;

(iv) kull persuna li direttament jew indirettament tkun proprjetarja jew tikkontrolla 25% jew aktar tal-kapital jew tad-drittijiet ta' votazzjoni fil-persuna ġuridika, jew inkella teżerċita kontroll fuq il-ġestjoni tal-persuna ġuridika, tkun persuna xierqa u idonea;

(v) isem il-persuna ġuridika ma jkunx inkonsistenti mal-attivitajiet tiegħu kif indikati fis-subparagrafi (i) u (ii); u

(vi) meta l-persuna ġuridika ma tkunx iffurmata u reġistrata f'Malta, din għandha tkun iffurmata, kostitwita jew inkorporata f'ġurisdizzjoni ta' fama. Għall-finijiet ta' dan is-subparagrafu, ġurisdizzjoni ta' fama għandu jkollha l-istess tifsira bħal ma għandha fir-Regolamenti kontra *Money Laundering* u Finanzjar ta' Terroriżmu.

L.S. 373.01.

(2) Meta tkun qegħda tikkunsidra jekk għandhiex tagħti jew tirrifjuta awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni taħt dan l-Att, l-Awtorità għandha, b'mod partikolari, tqis:

(*a*) il-protezzjoni tal-investituri u tal-pubbliku ġenerali;

(*b*) il-protezzjoni tal-fama ta' Malta meta jitqiesu l-impenji internazzjonali ta' Malta;

(*ċ*) il-promozzjoni tal-kompetizzjoni u l-għażla.

(2A) Bħala parti mill-proċess ta' awtorizzazzjoni, l-applikant għandu jiġi klassifikat fid-diskrezzjoni tal-Awtorità f'waħda (1) mit-tliet (3) klassijiet li jiddeterminaw ir-rekwiżiti ta' persuni awtorizzati skont id-dispożizzjonijiet tal-Iskeda. Bħala parti minn dan il-proċess, meta kwalunkwe tali applikant li jkunu qed japplikaw għal awtorizzazzjoni għandhom jiġu klassifikati mill-Awtorità bħala Klassi A CSP jew Klassi B CSP skont l-Iskeda, l-Awtorità għandha wkoll tiddetermina jekk dan l-applikant huwiex 'il fuq mil-livell limitu jew taħt il-livell limitu.

(2B) L-Awtorità tista' toħroġ regoli li jistipulaw ir-rekwiżiti, kondizzjonijiet u kriterji skont liema persuna għandha tiġi kkunsidrata li hija Klassi A CSP jew Klassi B CSP 'il fuq mil-livell limitu jew taħt il-livell limitu.

(3) Meta tkun qegħda tagħti l-awtorizzazzjoni jew ir-reġistrazzjoni, l-Awtorità tista' tassoġġetta lill-applikant għal dawk il-kondizzjonijiet li hija tista' tqis li jkunu adatti. Wara li tkun tat l-awtorizzazzjoni jew ir-reġistrazzjoni, l-Awtorità tista', minn żmien għal żmien, tibdel jew tirrevoka kull kondizzjoni li tiġi hekk imposta jew inkella xort'oħra timponi kondizzjonijiet ġodda.

(4) Meta japplika għal awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni, l-applikant għandu jissottometti applikazzjoni kompluta skont id-dispożizzjonijiet applikabbli ta' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula, u r-regoli maħruġa taħtu:

Iżda l-Awtorità tista' fi kwalunkwe ħin titlob lill-applikant jipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tista' tqis meħtieġa sabiex tipproċessa l-applikazzjoni:

Iżda wkoll meta l-applikant jonqos milli jipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tista' tintalab mill-Awtorità fi żmien tliet (3) xhur minn meta ssirlu t-talba, l-Awtorità għandha tqis li dik l-applikazzjoni ġiet irtirata mill-applikant.

(5) Il-persuni awtorizzati u reġistrati għandhom ikunu soġġetti għal kwalunkwe drittijiet superviżorji li jistgħu jiġu preskritti permezz ta' regolamenti magħmula taħt dan l-Att.

(6) L-Awtorità għandha tistabbilixxi reġistru tal-persuni kollha awtorizzati u reġistrati. Ir-reġistru għandu jkun disponibbli għall-

pubbliku fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità,u dan għandu jiġi aġġornat fuq bażi regolari.

(7) Persuna awtorizzata jew reġistrata għandha tavża lill-Awtorità b'kull tibdil jew ċirkostanza li tkun tinfluwixxi l-istatus tagħha bħala persuna awtorizzata jew reġistrata, kif ikun applikabbli u, fil-każ ta' xi bidla fil-karta, statut, memorandum jew statut ta' assoċjazzjoni jew strument ieħor li bih titwaqqaf il-persuna ġuridika, jew b'kull tibdil fid-diretturi, amministraturi jew membri tagħha, kif jista' jkun il-każ, dak it-tibdil ma jkollu ebda effett qabel ma dan jiġi notifikat u approvat mill-Awtorità.

Setgħa tal-Awtorità li tħassar awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni. *Emendat: L.2020.7; X.2025.9.*

6. (1) L-Awtorità tista', f'kull waqt, tħassar awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni mogħtija skont dan l-Att meta:

(*a*) il-persuna awtorizzata jew reġistrata ma tibqax titqies bħala persuna idonea u adatta;

(*b*) il-persuna awtorizzata jew reġistrata tkun kisret xi dispożizzjoni ta' dan Att jew kwalunkwe regolamenti jew regoli magħmula taħtu jew tkun naqset milli tissodisfa jew tħares xi obbligu jew kondizzjoni li dik il-persuna awtorizzata jew reġistrata, jew l-awtorizzazzjoni jew ir-reġistrazzjoni mogħtija lilha, kif applikabbli, ikunu soġġetti għalihom bis-saħħa ta' dan l-Att jew kwalunkwe regolamenti jew regoli magħmula taħtu, inkluż kwalunkwe ksur fir-rigward tal-qafas ta' governanza u kontroll tal-persuna awtorizzata jew reġistrata;

(*ċ*) il-persuna awtorizzata jew reġistrata jew xi persuna li tkun qiegħda taġixxi f'isem dik il-persuna awtorizzata jew reġistrata tkun xjentement ipprovdiet lill-Awtorità informazzjoni li tkun falza, mhux preċiża jew qarrieqa;

(*d*) il-persuna awtorizzata jew reġistrata tkun waqfet milli taġixxi bħala provditur ta' servizzi lil kumpaniji jew provditur limitat ta' servizzi lil kumpaniji, kif applikabbli;

(*e*) it-tħassir ta' dik ir-reġistrazzjoni l-awtorizzazzjoni jew ir-reġistrazzjoni, kif applikabbli, jitqies li jkun wieħed mixtieq għall-protezzjoni tal-pubbliku ġenerali jew għall-fama ta' Malta;

(*f*) il-persuna awtorizzata jew reġistrata tkun talbet li jsir dan;

(*fA*) il-persuna awtorizzata jew reġistrata tinstab responsabbli, mill-Korp għall-Analiżi ta' Informazzjoni Finanzjarja, għal xi ksur serju, ripetut jew sistematiku tal-Att kontra *Money Laundering* u, jew ta' kull regolamenti maħruġa taħtu; jew

(*g*) ikun hemm ċirkostanzi oħra li taħthom l-Awtorità kienet tkun prekluża milli tagħti awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni taħt dan l-Att jew meta l-Awtorità tkun xort'oħra irrifjutat li tagħti dik l-awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni, kif applikabbli.

(2) L-Awtorità għandha tippubblika l-fatt li l-awtorizzazzjoni

jew ir-reġistrazzjoni mogħtija taħt dan l-Att tkun tħassret.

(3) Kwalunkwe persuna li l-awtorizzazzjoni jew r-reġistrazzjoni tagħha tiġi mħassra għandha, fi żmien sittin (60) jum mid-data tat-tħassir tal-awtorizzazzjoni jew tar-reġistrazzjoni, kif applikabbli, tiżgura li s-servizzi li kienet qiegħda tipprovdi lil kumpaniji jew lil persuni ġuridiċi oħra fit-termini tal-awtorizzazzjoni jew r-reġistrazzjoni tagħha, jiġu trasferiti lil persuna oħra li debitament tkun awtorizzata jew reġistrata skont dan l-Att:

Iżda dan is-subartikolu ma għandux japplika għat-tħassir ta' awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni skont il-paragrafu (f) tas-subartikolu (1):

Iżda wkoll kwalunkwe persuna li l-awtorizzazzjoni jew ir-reġistrazzjoni tagħha ġiet imħassra skont il-paragrafu (f) tas-subartikolu (1) għandha tiżgura li s-servizzi li kienet qiegħda tipprovdi lil kumpaniji jew entitajiet ġuridiċi oħra skont l-awtorizzazzjoni jew ir-reġistrazzjoni tagħha, jiġu trasferiti lil persuna oħra li tkun debitament awtorizzata jew registrata, jew li ma tkunx teħtieġ li tiġi awtorizzata jew reġistrata, skont dan l-Att, jew inkella jiġu terminati skont il-liġi applikabbli, qabel ma l-Awtorità tilqa' t-talba għat-tħassir tal-awtorizzazzjoni jew ir-reġistrazzjoni.

Avviż li jingħata dwar ċħid propost jew tħassir ta' awtorizzazzjoni. *Emendat: L.2020.8; X.2025.10.*

7. (1) Meta l-Awtorità tkun bi ħsiebha -

(*a*) tibdel xi kondizzjoni li l-awtorizzazzjoni jew ir-reġistrazzjoni jkunu soġġetti għaliha jew timponi xi kondizzjoni ġdida dwar dan; jew

(*b*) tirrifjuta applikazzjoni għal awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni jew tħassar awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni,

hija għandha tagħti lill-applikant jew lill-persuna awtorizzata jew reġistrata, kif ikun il-każ, avviż bil-miktub dwar dak li tkun bi ħsiebha tagħmel, fejn tgħid x'ikunu r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha.

(2) Avviż mogħti taħt is-subartikolu (1) għandu jiddikjara li min jirċievi l-avviż jista', f'perjodu ta' żmien raġonevoli wara li jirċeviha skont ma jista' jingħad f'dak l-avviż, u dan ikun perjodu ta' mhux anqas minn tmienja u erbgħin siegħa u mhux aktar minn tletin jum, iressaq l-ilmenti tiegħu bil-miktub lill-Awtorità billi jagħti raġunijiet għaliex m'għandhiex tittieħed id-deċiżjoni proposta, u l-Awtorità għandha tqis kull ilment hekk magħmul qabel ma tasal biex tagħti deċiżjoni.

(3) L-Awtorità għandha, kemm jista' jkun malajr, tavża id-deċiżjoni finali tagħha bil-miktub lill-applikant jew lill-persuna awtorizzata jew reġistrata, skont ma jkun il-każ.

Dmirijiet tal-awdituri. *Miżjud: L.2020.9.*

7A. (1) L-awditur ta' persuna awtorizzata għandu d-dmir li jirrapporta minnufih lill-Awtorità kull fatt jew deċiżjoni li tali awditur isir jaf bihom fil-kapaċità tiegħu bħala awditur ta' tali persuna awtorizzata li:

(*a*) x'aktarx iwasslu għal kwalifika serja jew rifjut tar-

rapport tal-awditur dwar il-kontijiet ta' tali persuna awtorizzata; jew

(*b*) jikkostitwixxu jew x'aktarx jikkostitwixxu ksur materjali tar-rekwiżiti legali jew regolatorji li japplikaw għal persuni awtorizzati taħt dan l-Att; jew

(*ċ*) ifixklu serjament il-kapaċità tal-persuna awtorizzata li tkompli bħala negozju attiv; jew

(*d*) jirrelataw ma' kull ħaġ'oħra li tista' tiġi preskritta:

Iżda l-kwistjonijiet imsemmija f'dan il-paragrafu jistgħu jinkludu ħwejjeġ li jkollhom x'jaqsmu ma' kwalunkwe persuna għajr il-persuna awtorizzata, inkluża persuna li jkollha rabtiet mill-qrib ma' tali persuna awtorizzata.

(2) L-ebda dmir, inkluż id-dmir tas-segretezza professjonali, li għalih l-awditur tal-persuna awtorizzata jista' jkun soġġett, m'għandu jitqies li jkun ġie miksur meta huwa jikkomunika in *bona fede* mal-Awtorità, sew jekk bi tweġiba għal xi talba li hija tagħmillu sew jekk le, xi informazzjoni jew opinjoni fuq xi ħaġa li l-awditur ikun sar jaf biha fil-kapaċità tiegħu bħala awditur ta' dik il-persuna awtorizzata u li tista' tkun rilevanti għall-Awtorità taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew kwalunkwe regolamenti jew regoli maħruġa taħtu jew li tkun meħtieġa li tiġi komunikata skont dan l-artikolu.

Setgħat tal-Awtorità li tagħmel regoli. *Emendat: L.2020.10; X.2025.11.*

8. (1) L-Awtorità tista' toħroġ regoli li jkunu japplikaw għal provdituri ta' servizz lil kumpaniji skont ma jkun meħtieġ, biex dan l-Att ikun jista' jseħħ u tista', partikolarment, imma mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak imsemmi hawn qabel, b'dawk ir-regoli:

(*a*) tistipula l-ħtiġiet, kondizzjonijiet u kriterji għat-twettiq ta' attivitajiet minn provdituri ta' servizz lil kumpaniji;

(*b*) tistipula l-imġiba, dmirijiet u obbligi tal-provdituri ta' servizz lil kumpaniji;

(*ċ*) tistipula r-responsabbiltajiet ta' provdituri ta' servizz lil kumpaniji lejn l-Awtorità u tipprovdi għall-format tal-applikazzjonijiet, prospetti, dikjarazzjonijiet jew avviżi li għandhom isiru jew jingħataw lill-Awtorità;

(*d*) tistipula l-kriterji li l-Awtorità għandha tikkunsidra meta tistabbilixxi jekk persuna tkunx persuna idonea u adatta għall-fini ta' dan l-Att, inkluża indikazzjoni tat-tip u x-xorta ta' kwalifiki akkademiċi u l-esperjenza kif ukoll tal-oqsma ta' kompetenza addizzjonali li l-Awtorità tista' taċċetta meta tkun qegħda tistabbilixxi jekk persuna tkunx tikkwalifika bħala persuna idonea u adatta;

(*e*) tistipula l-kriterji dwar meta persuna titqies mill-Awtorità bħala li qiegħda tipprovdi servizzi lil kumpaniji fil-kummerċ;

(*ea*) tistabbilixxi r-rekwiżiti li għandhom jiġu sodisfatti, b'żieda ma' kwalunkwe tali rekwiżiti stabbiliti f'dan l-Att,

sabiex persuna tkun ikkunsidrata bħala provditur ta' servizzi lil kumpaniji;

(*f*) tipprovdi dwar kull ħaġa oħra hekk kif l-Awtorità tista' tqis li tkun adatta fir-rigward ta' provdituri ta' servizz lil kumpaniji u kif imexxu l-attivitajiet tagħhom.

(2) Dawk ir-regoli għandhom ikunu jorbtu lill-provdituri ta' servizz lil kumpaniji u oħrajn kif jista' jiġi speċifikat fihom.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, "provdituri ta' servizzi lil kumpaniji" tfisser persuni li jipprovdu servizzi lil kumpaniji skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula, u regoli maħruġa taħtu.

Penali amministrattivi u miżuri oħra. *Emendat: L.2020.11; X.2025.12; XXIX.2025.22.*

9. (1) Meta persuna tikser jew tonqos milli tħares xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' kull regolamenti jew regoli maħruġa taħtu, xi kondizzjoni imposta fl-awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni maħruġa mill-Awtorità, xi direttiva maħruġa mill-Awtorità, jew tonqos milli tikkoopera mal-Awtorità f'xi investigazzjoni, l-Awtorità tista', b'avviż bil-miktub u mingħajr il-ħtieġa ta' smigħ fil-qorti, timponi fuq dik il-persuna penali amministrattiva li ma tkunx iżjed minn ħamsin elf euro (€50,000) għal kull ksur jew nuqqas ta' konformità, kif jista' jkun il-każ:

Iżda meta persuna tonqos milli tosserva d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3(1) l-Awtorità tista', permezz ta' avviż bil-miktub u mingħajr rikors għal smigħ ġudizzjarju, timponi fuq kwalunkwe tali persuna penali amministrattiva li ma għandhiex teċċedi mija u ħamsin elf euro (€150,000) għal kull ksur jew nuqqas ta' konformità, skont kif ikun il-każ.

(2) Penali amministrattiva li tiġi imposta kif hemm fis-subartikolu (1) tista' tiġi imposta fl-għamla ta' penali fissa, penali ta' kuljum jew it-tnejn flimkien.

(3) Meta l-Awtorità timponi penali amministrattiva skont dan l-artikolu, dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kull konsegwenza oħra tal-att jew tal-ommissjoni tal-ħati taħt id-dritt ċivili jew kriminali.

(4) L-Awtorità għandha tiżvela, permezz ta' dikjarazzjoni pubblika, isem il-persuna li tingħata sanzjoni, il-ksur partikolari tad-dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' kull regolamenti jew regoli maħruġa taħtu, u l-penali amministrattiva.

SETGĦAT REGOLATORJI U INVESTIGATTIVI

Setgħa li tintalab informazzjoni. *Emendat: L.2020.12; X.2025.13.*

10. (1) Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, l-Awtorità tista', b'avviż bil-miktub, teħtieġ lil kull persuna li tkun jew li kienet qegħda taġixxi, jew li tidher bħala li tkun jew li kienet qegħda taġixxi, bħala provditur ta' servizzi lil kumpaniji, provditur limitat ta' servizzi lil kumpaniji jew provditur ristrett ta' servizzi lil kumpaniji, jew li kienet qiegħda tipprovdi servizzi li jeħtieġu awtorizzazzjoni, reġistrazzjoni jew notifika skont dan l-Att, u kull persuna oħra li tidher li jkollha f'idejha informazzjoni rilevanti, li tagħmel kull ħaġa jew xi waħda minn dan li ġej:

(*a*) li tgħaddi lill-Awtorità, f'dak iż-żmien u post u f'dik l-għamla skont ma din tista' tispeċifika, dik l-informazzjoni u dokumentazzjoni skont ma din tista' tkun teħtieġ dwar kull attività bħal dawk kif hawn aktar qabel imsemmija, inkluża s-setgħa li teħtieġ rekords tat-telefonija eżistenti u tat-traffiku ta' data eżistenti dwar dawk l-attivitajiet;

(*b*) li tgħaddi lill-Awtorità kull informazzjoni jew dokumentazzjoni kif hawn aktar qabel imsemmija, u verifikati b'tali mod hekk kif din tista' tispeċifika;

(*ċ*) li tattendi quddiem l-Awtorità, jew quddiem persuna maħtura minnha, f'dak iż-żmien u post hekk kif din tista' tispeċifika, biex twieġeb għal xi mistoqsijiet u tipprovdi informazzjoni u dokumentazzjoni dwar kull attività bħal dawk kif hawn aktar qabel imsemmija.

(2) L-Awtorità tista' tieħu kopji ta' kull dokument mgħoddi jew provdut taħt dan l-artikolu.

(3) Meta persuna li tkun inħtieġet tipprovdi informazzjoni jew dokumentazzjoni taħt dan l-artikolu ma jkollhiex dik l-informazzjoni jew dokumentazzjoni rilevanti, hija għandha tiżvela lill-Awtorità fejn, sa fejn tkun l-aħjar taf hi nnifisha, dik l-informazzjoni jew dokumentazzjoni tkun tinsab, u l-Awtorità tista' teħtieġ lil kull persuna, sew jekk imsemmija kif hawn qabel imsemmi sew jekk le, li tidhrilha li jkollha f'idejha dik l-informazzjoni jew dokumentazzjoni, biex tipprovdiha.

(4) Meta ssir xi dikjarazzjoni u tiġi provduta xi dokumentazzjoni bi tħaris ta' xi ħtieġa taħt dan l-artikolu, dawn jistgħu jintużaw bħala prova kontra l-persuna li tkun qegħda tagħmel id-dikjarazzjoni jew tipprovdi d-dokumentazzjoni, kif ukoll kontra kull persuna li jkollhom x'jaqsmu magħha.

(5) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 642(1) tal-Kodiċi Kriminali u fl-artikolu 588(1) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu japplikaw għal kull informazzjoni jew dokumentazzjoni, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Att dwar Segretezza Professjonali.

Kap. 9.
Kap. 12.
Kap. 377.

(6) Is-setgħa li tenħtieġ li tinġieb dokumentazzjoni taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandha tkun mingħajr preġudizzju għal kull preferenza jew inkarigu li jista' jiġi vantat minn persuna dwar dik id-dokumentazzjoni.

(7) Meta l-Awtorità tkun ħatret lil xi persuna taħt is-subartikolu (1)(*ċ*), dik il-persuna għandu jkollha, għall-finijiet li twettaq il-funzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dik il-ħatra, is-setgħat kollha mogħtija lill-Awtorità b'dan l-artikolu u kull ħtieġa li ssir minn dik il-persuna maħtura, din għandha titqies bħala, u jkollha l-istess forza u effett bħal, ħtieġa magħmula mill-Awtorità.

11. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull setgħa mogħtija lilha b'dan l-Att, l-Awtorità tista', kull meta tqis li jkun hekk meħtieġ, tagħti, b'avviż bil-miktub, dawk id-direttivi li din tista' tqis xierqa fiċ-ċirkostanzi. Kull persuna li jingħatala l-avviż għandha tobdi,

Setgħa li jinħarġu direttivi.
Emendat: L.2020.13; X.2025.14.

tħares u xort'oħra tagħti seħħ lil kull direttiva bħal dik fiż-żmien u bil-mod imsemmi fl-istess direttiva.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, direttiva taħt dan l-artikolu tista' -

(*a*) tkun teħtieġ li ssir jew li tonqos milli ssir kull ħaġa, jew inkella timponi kull projbizzjoni, restrizzjoni jew limitazzjoni, jew kull ħtieġa oħra, u tagħti setgħat, dwar kull transazzjoni jew għemil ieħor, jew dwar kull attiv, jew dwar kull ħaġa oħra, tkun li tkun;

(*aa*) tkun teħtieġ li persuna li tkun qiegħda tipprovdi servizzi lil kumpaniji tieqaf milli tipprovdi tali servizzi lil kumpaniji, irrispettivament jekk dik il-persuna jkollhiex permess sabiex tipprovdi tali servizzi taħt dan l-Att;

(*b*) tkun teħtieġ li kull persuna li jkollha l-funzjonijiet fir-rigward ta' provditur ta' servizz lil kumpaniji titneħħa jew li tidħol minflokha xi persuna oħra li tkun aċċettata mill-Awtorità;

(*ċ*) tkun teħtieġ lil xi persuna awtorizzata, reġistrata jew notifikata itemm l-operazzjonijiet tiegħu u jagħlaq il-kummerċ tiegħu, skont dawk il-proċeduri u d-direzzjonijiet li jistgħu jiġu speċifikati fid-direttiva, li tista' tipprovdi għall-ħatra ta' persuna biex tieħu pussess u kontroll ta' kull dokument, *record*, attiv u proprjetà li jappartjenu lil jew li jkunu fil-pussess jew kontroll tal-persuna awtorizzata, reġistrata jew notifikata, kif applikabbli.

(3) Is-setgħa li jingħataw direttivi taħt dan l-artikolu għandha tinkludi s-setgħa li tvarja, tibdel, iżżid magħha jew tirtira kull direttiva, kif ukoll is-setgħa li toħroġ direttivi ġodda jew aktar direttivi.

(4) Meta l-Awtorità tkun sodisfatta li ċ-ċirkostanzi jkunu hekk jeħtieġu, din tista' f'kull waqt tippubblika kull direttiva li tkun ħarġet taħt xi dispożizzjoni ta' dan l-artikolu.

Skambju ta' informazzjoni u kollaborazzjoni. *Emendat: X.2025.15.* Kap. 330.

12. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 17 tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta għandhom japplikaw, *mutatis mutandis*, fir-rigward ta' provdituri ta' servizzi lil kumpaniji, provdituri limitati ta' servizzi lil kumpaniji u provdituri ristretti ta' servizzi lil kumpaniji.

(2) L-Awtorità tista' teżerċita s-setgħat mogħtijin lilha bis-saħħa ta' dan l-Att fuq talba, jew għall-finijiet, li tiġi assistita awtorità regolatorja barranija:

(*a*) meta l-assistenza tenħtieġ mill-awtorità regolatorja barranija għall-finijiet tal-eżerċizzju ta' xi funzjoni regolatorja tagħha waħda jew aktar; jew

(*b*) meta jkun hekk jenħtieġ fil-kuntest tar-rabtiet internazzjonali ta' Malta; jew

(*ċ*) meta jkun hekk jenħtieġ fil-kuntest tal-impenji li jeżistu f'diversi ftehim bilaterali jew multilaterali għall-iskambju ta' informazzjoni u għal għamliet oħra

ta' kollaborazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji barranin inkluża talba li ssir taħt memorandum ta' ftehim magħmul mal-Awtorità.

Jedd li uffiċjal jidħol f'fond, eċċ.

13. (1) Kull uffiċjal, impjegat jew aġent tal-Awtorità jista' jidħol, wara li jipproduċi, jekk hekk jenħtieġ li jagħmel, prova tal-awtorità tiegħu, ġo xi fond okkupat minn persuna li tkun ġiet notifikata b'avviż taħt dan l-Att għall-fini li tinkiseb informazzjoni jew dokumenti li jkunu meħtieġa skont dak l-avviż, jew xort'oħra għall-fini tal-investigazzjoni, u li jiġu eżerċitati s-setgħat mogħtijin lilha.

(2) Meta xi uffiċjal, impjegat jew aġent tal-Awtorità jkollu tassew jaħseb li, kieku dak l-avviż imsemmi fis-subartikolu (1) kellu jiġi notifikat dan ma kienx ser jitħares jew li xi dokument li setgħu jkollhom x'jaqsmu magħhom kienu ser jitneħħew, jitbagħbsu jew jinqerdu, dik il-persuna tista' tidħol, ukoll jekk avviż kif hemm fis-subartikolu (1) ma jkunx ġie notifikat, wara li tipproduċi, jekk tkun hekk tenħtieġ li tagħmel, prova tal-awtorità li jkollha, ġo kull fond imsemmi fis-subartikolu (1) għall-fini li tikseb kull informazzjoni jew dokument speċifikat fl-awtorità, li jkunu informazzjoni jew dokumenti li setgħu kienu meħtieġa taħt dak l-avviż kif hemm imsemmi fis-subartikolu (1).

(3) Għall-finijiet ta' kull azzjoni meħuda taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, l-Awtorità tista' titlob l-assistenza tal-Kummissarju tal-Pulizija, li jista' għal dak l-għan jeżerċita dawk is-setgħat li jkunu vestiti fih għall-prevenzjoni ta' reati u l-infurzar tal-liġi u l-bonordni.

Setgħa ta' għemil ta' regolamenti. *Emendat: L.2020.14; X.2025.16.*

14. (1) Il-Ministru jista', bil-parir tal-Awtorità, jagħmel regolamenti sabiex ikunu jistgħu jitwettqu aħjar id-dispożizzjonijiet kollha ta' dan l-Att, u jista', partikolarment, imma mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, permezz ta' dawk ir-regolamenti:

(*a*) jirregola aktar l-attivitajiet ta' persuni li jipprovdu servizzi lil kumpaniji kif ukoll is-servizzi provduti u l-attivitajiet imwettqa jew f'dak li hu konness magħhom jew li għandu x'jaqsam magħhom, billi jipprovdi dwar kull ħaġa li jidhirlu li tkun spedjenti;

(*b*) jeżenta kull attività jew klassi ta' persuni mill-ħtiġiet tal-artikoli 3, 3A, 3B u 4 u jimponi kondizzjonijiet li jqis li jkunu xierqa għal eliġibilità mill-eżenzjoni;

(*ċ*) jipprovdi dwar u jirregola l-ħlas li jsir minn persuna, skont kif ikun il-każ, dwar ħlasijiet għal applikazzjoni, awtorizzazzjoni jew superviżjoni u dwar kull dritt u ħlas ieħor li jsir lill-Awtorità għal kull ħaġa li jiġi provdut dwarha, b'dan l-Att jew taħtu jew taħt kull regolament magħmul taħt dan l-artikolu, hekk kif jista' jiġi preskritt;

(*d*) jittrasponi, jimplimenta u jagħti seħħ lid-dispożizzjonijiet u ħtiġiet ta' Direttivi, Regolamenti u kull miżura leġislattiva oħra tal-Unjoni Ewropea li tkun teħtieġ li tiġi trasposta u, jew implimentata, hekk

kif dawn jistgħu jiġu emendati minn żmien għal żmien, inkluża kull miżura li timplimenta li tkun inħarġet jew tista' tinħareġ taħthom dwar persuni li jipprovdu servizzi lil kumpaniji u oħrajn hekk kif jista' jiġi speċifikat fihom jew dwar kull ħaġa oħra li tinkwadra fil-kuntest ta' dan l-Att;

(*e*) jipprovdi li ma tkun tapplika ebda dispożizzjoni f'xi liġi oħra dwar affarijiet li jkunu jinkwadraw taħt dawn ir-regolamenti;

(*eA*) jipprovdi dwar metodi u mekkaniżmi ta' superviżjoni alternattivi ta' persuni li jipprovdu servizzi lil kumpaniji, sakemm dan ikun permess mil-liġi;

(*eB*) jipprovdi dwar kollaborazzjoni, kooperazzjoni u kondiviżjoni ta' informazzjoni msaħħin, bejn l-Awtorità u awtoritajiet u aġenziji oħra u kull korp ieħor li l-Ministru jista' jidhirlu li jkunu adatti, fir-rigward tar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni ta' provdituri ta' servizz lil kumpaniji;

(*eĊ*) jemenda d-dispożizzjonijiet tal-Iskeda li tinsab ma' dan l-Att;

(*f*) jippreskrivi kull ħaġa oħra li tista' jew li għandha tiġi preskritta.

(2) Regolamenti li jsiru taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jistgħu jsiru bl-ilsien Ingliż biss.

SANZJONIJIET U APPELLI

Reati.
Emendat: L.2020.15; X.2025.17.

15. (1) Kull min jikser jew jonqos milli jħares xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, jew jikser jew jonqos milli jħares xi kondizzjoni, xi obbligu ħtieġa, direttiva jew ordni magħmulin jew mogħtijin taħt xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, ikun ħati ta' reat.

(2) Kull min għall-finijiet ta', jew skont, xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' regoli jew regolamenti magħmulin taħtu, jew ta' xi kondizzjoni, obbligu, ħtieġa, direttiva jew ordni magħmulin jew mogħtijin kif imsemmi hawn qabel, jgħaddi informazzjoni jew jagħmel xi dikjarazzjoni li jkun jaf li mhix preċiża, li hi falza jew qarrieqa f'xi aspett materjali tagħha, ikun ħati ta' reat.

(3) Kull min, bil-ħsieb li jaħrab milli jinkixef mill-għemil ta' xi reat taħt dan l-Att, ineħħi, jeqred, jaħbi jew jagħmel xi alterazzjoni bi frodi f'xi ktieb, dokument jew karta oħra, ikun ħati ta' reat.

(4) Kull min bil-ħsieb ifixkel lil xi persuna li tkun qegħda teżerċita xi drittijiet mogħtijin lilha b'dan l-Att ikun ħati ta' reat.

(5) Kull min jaġixxi jew jagħti lil min x'jifhem li qiegħed jaġixxi bħala provditur ta' servizz lil kumpaniji f'Malta mingħajr ma jkun awtorizzat għaldaqstant mill-Awtorità, meta hekk meħtieġ li jkun b'dan l-Att, ikun ħati ta' reat.

(6) Kull min ikun ħati ta' reat taħt is-subartikoli (1), (2), (3), (4) u, jew (5) u, ħlief għal xi piena ogħla li tista' tiġi provduta taħt kull liġi oħra, jeħel, meta jinsab ħati, multa ta' mhux iżjed minn erba' mija u sitta u sittin elf euro (€466,000) jew żmien ta'

priġunerija ta' mhux iżjed minn erba' snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(7) Meta reat skont is-subartikoli (1) sa (5) jitwettaq minn korp jew xi assoċjazzjoni oħra ta' persuni, sew magħqud sew mhux magħqud, kull persuna li fil-waqt tal-ġħemil tar-reat kienet direttur, *manager*, jew xi uffiċjal ieħor bħal dawk ta' dak il-korp jew ta' dik l-assoċjazzjoni, jew li tkun tat lil wieħed x'jifhem li kienet qegħda taġixxi f'xi kapaċità bħal dik, tkun ħatja ta' dak ir-reat, kemm-il darba ma ġġibx prova li r-reat sar bla ma hija kienet taf bih u li hija tkun eżerċitat kull diliġenza dovuta biex tipprevjeni l-ġħemil ta' dak ir-reat.

Appelli. *Emendat: L.2020.16; X.2025.18.*

16. (1) F'dan l-artikolu it-Tribunal dwar Servizzi Finanzjarji tfisser it-tribunal imwaqqaf taħt l-artikolu 21 tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.

Kap. 330.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jista' jsir appell quddiem it-Tribunal dwar Servizzi Finanzjarji dwar:

(*a*) kull nuqqas li jitgħarraf applikant jew persuna awtorizzata jew reġistrata, kif applikabbli, biċ-ċħid tal-applikazzjoni tiegħu jew bit-tħassir tal-awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni, kif applikabbli, tiegħu skont l-artikolu 7;

(*b*) kull penali amministrattiva imposta taħt l-artikolu 9;

(*ċ*) kwalunkwe ċaħda ta' applikazzjoni għal awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni, kif applikabbli, jew tħassir ta' awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni, kif applikabbli skont l-artikoli 5 u 6;

(*d*) kull direttiva mogħtija taħt l-artikolu 11 jew taħt l-artikolu 16(2)(b) tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta;

Kap. 330.

(*e*) il-bdil ta' kull kundizzjoni jew li tiġi imposta xi kondizzjoni ġdida skont l-artikolu 7.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21 tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, għandu jkun japplika *mutatis mutandis* għal appelli li jistgħu jinġiebu quddiem it-Tribunal dwar Servizzi Finanzjarji skont dan l-artikolu.

Kap. 330.

SKWALIFIKA BĦALA PROVDITUR TA' SERVIZZ LIL KUMPANIJI

Persuni li mhumiex kwalifikati jaġixxu bħala provdituri ta' servizzi lil kumpaniji jew provdituri limitati ta' servizzi lil kumpaniji. *Emendat: L.2020.17; X.2025.19.*

17. Persuna m'għandhiex tikkwalifika għal awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni taħt dan l-Att jekk dik il-persuna:

(*a*) tkun soġġetta għal xi skwalifika taħt l-artikolu 142(1) tal--Att dwar il-Kumpaniji;

Kap. 386.

Kap. 330.
Kap. 370.
Kap. 371.
Kap. 376.
Kap. 487.
Kap. 345.
Kap. 403.
Kap. 476.
Kap. 373.
Kap. 331.
Kap. 484.
Kap. 514.
Kap. 590.

(*b*) tkun insabet ħatja ta' xi reat taħt l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, l-Att dwar Servizzi ta' Investiment, l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju, l-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji, l-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji, l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, l-Att dwar il-Prevenzjoni ta' Abbuż fis-Swieq Finanzjarji, l-Att kontra *Money Laundering*, l-Att dwar *Trusts* u *Trustees*, l-Att dwar is-Securitisation, l-Att dwar Pensjonijiet tal-Irtirar, l-Att dwar l-Attiv Finanzjarju Virtwali u kull regolament magħmul taħthom;

(*ċ*) ikun minuri; jew

Kap. 386.

(*d*) ikun soġġett għal ordni ta' skwalifika taħt l-artikolu 320 tal-Att dwar il-Kumpaniji.

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSITORJI

Dispożizzjonijiet transitorji.

18. (1) Kull min, fid-data meta jidħol fis-seħħ dan l-Att, ikun qiegħed iwettaq is-servizzi ta' provditur ta' servizz lil kumpaniji fil-kuntest tal-interpretazzjoni ta' dan l-Att, għandu, fi żmien tliet xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, jagħmel applikazzjoni għand l-Awtorità għal reġistrazzjoni skont m'hemm fl-artikolu 4.

(2) L-Awtorità għandha taċċetta l-applikazzjonijiet kollha msemmija fis-subartikolu (1) u għandha tipproċessa dawk l-applikazzjonijiet fi żmien sitt xhur minn meta taslilha applikazzjoni kompleta, inkluż li tirċievi kull dokumentazzjoni li tingħata b'sostenn u d-drittijiet li jistgħu jinħtieġu mill-Awtorità fl-ipproċessar ta' dik l-applikazzjoni.

Dispożizzjonijiet tranżitorji oħra u klawsola ta' riżerva.
Miżjud: L.2020.18.
Att Nru L tal-2020

19. (1) Persuni li, fl-ewwel data tad-dħul fis-seħħ tal-emendi għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att imdaħħla bis-saħħa tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, ikunu qegħdin joffru xi servizzi ta' provditur ta' servizz lil kumpaniji fis-sens ta' dan l-Att, u li, sa dik id-data, ma kinux meħtieġa li jkunu reġistrati skont dan l-Att, jistgħu biss ikomplu joffru s-servizzi ta' provditur ta' servizz lil kumpaniji wara tmien xhur minn dik id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji jekk:

Att Nru L tal-2020.

(a) ikunu applikaw għal awtorizzazzjoni skont l-artikolu 4, fi żmien xahrejn mill-ewwel data tad-dħul fis-seħħ tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, u jkunu ġew awtorizzati mill-Awtorità bħala provditur ta' servizz lil kumpaniji taħt il-livell limitu fi żmien tmien xhur minn dik id-data tad-dħul fis-seħħ; jew

Att Nru L tal-2020.

(b) ikunu applikaw għal awtorizzazzjoni skont l-artikolu 4 fi żmien xahrejn mill-ewwel data tad-dħul fis-seħħ tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, u jkunu ġew proviżorjament awtorizzati mill-Awtorità bħala provditur ta' servizz lil kumpaniji 'l fuq mil-livell limitu jew ta' Klassi Ċ fi żmien tmien xhur minn dik id-data tad-dħul fis-seħħ, kif soġġett għal

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tista' tkun meħtieġa mill-Awtorità u l-ħlas ta' kull dritt addizzjonali li jista' jiġi preskritt f'regoli jew regolamenti rilevanti maħruġa taħt l-Att:

Iżda, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 5(4), l-Awtorità għandha tavża lil tali persuni awtorizzati proviżorjament skont il-paragrafu (b), bid-deċiżjoni tagħha jekk tagħtix jew tirrifjutax milli tagħti awtorizzazzjoni, fi żmien tnax-il xahar minn meta tkun ingħatat tali awtorizzazzjoni proviżorja:

Iżda wkoll il-persuni msemmija fil-paragrafu (b) għandhom *mutatis mutandis* jikkonformaw ruħhom u jimxu skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att matul il-perjodu msemmi ta' tnax-il xahar jew sa dik id-data meta l-applikazzjoni tagħhom tiġi approvata jew miċħuda mill-Awtorità, liema minnhom tiġi l-ewwel, u matul dak il-perjodu kull referenza fl-Att għal "provditur ta' servizz lil kumpaniji" jew "persuna

awtorizzata" għandha titqies li tinkludi referenza għal persuna li tkun ġiet awtorizzata proviżorjament taħt dan is-subartikolu:

(2) Kull nuqqas li jitħares xi wieħed mir-rekwiżiti msemmija fis-subartikolu (1)(b), jew li tiġi provduta kwalunkwe informazzjoni addizzjonali mitluba mill-Awtorità fiż-żmien stipulat mill-Awtorità, jew kull irtirar jew abbandun tal-applikazzjoni fi kwalunkwe waqt matul l-imsemmi perjodu ta' tnax-il xahar, jew id-deċiżjoni tal-Awtorità li tirrifjuta jew tagħti awtorizzazzjoni skont l-artikolu 5, jew jekk l-applikant jipprovdi informazzjoni jew jagħmel xi dikjarazzjoni li jkun jaf li mhix eżatta, tkun falza jew qarrieqa dwar kwalunkwe aspett materjali, jew b'mod negliġenti jipprovdi informazzjoni jew jagħmel dikjarazzjoni li ma tkunx eżatta, tkun falza jew qarrieqa dwar kwalunkwe aspett materjali, għandhom awtomatikament jirrendu kull tali awtorizzazzjoni proviżorja nulla u mingħajr effett:

Iżda l-għoti ta' awtorizzazzjoni proviżorja hija konċessjoni u privileġġ temporanji, u l-ebda detentur tagħha m'għandu jitqies li jkun kiseb xi drittijiet vestiti fiha jew taħtha.

(3) Il-kriterji li bihom persuna għandha titqies bħala provditur ta' servizz lil kumpaniji 'l fuq mil-livell limitu jew taħt il-livell limitu għandhom jiġu provduti f'regoli li jinħarġu taħt dan l-Att.

(4) Bla ħsara għas-sottomissjoni kompluta tal-applikazzjoni lill-Awtorità skont is-subartikolu (1), u qabel ma dik il-persuna tiġi awtorizzata skont is-subartikolu (1)(a) jew qabel ma dik il-persuna tkun awtorizzata proviżorjament skont is-subartikolu (1)(b), skont il-każ, l-Awtorità għandha tgħaddi biex tikklassifika lil tali persuni f'xi waħda mill-Klassijiet għal provdituri ta' servizzi lil kumpaniji stabbiliti fl-Iskeda li tinsab ma' dan l-Att u f'xi wieħed mil-livelli limiti msemmija fis-subartikolu (3), u din għandha

tavża lil dik il-persuna bil-miktub dwar l-eżitu ta' dik il-klassifikazzjoni u ta' dik l-allokazzjoni ta' livelli limiti.

Att Nru L tal-2020.

(5) Kull persuna li, fl-ewwel data tad-dħul fis-seħħ tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, tkun diġà ġiet reġistrata bħala provditur ta' servizz lil kumpanija taħt dan l-Att għandha titqies bħala persuna awtorizzata għall-finijiet ta' dan l-Att. Minkejja dan, persuna bħal dik għandha tkun soġġetta għall-proċess ta' klassifikazzjoni tal-Awtorità kif stabbilit fis-subartikolu (4), mingħajr il-ħtieġa madankollu li dik il-persuna tissottometti applikazzjoni lill-Awtorità.

Att Nru L tal-2020.

(6) Kull applikant li seta' kien diġà ippreżenta applikazzjoni għal reġistrazzjoni quddiem l-Awtorità qabel l-ewwel data tad-dħul fis-seħħ tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji u li l-Awtorità tkun għadha, sa dik id-data, ma ddeċidietx dwar l-applikazzjoni tiegħu skont l-artikolu 5, għandu javża lill-Awtorità, bil-miktub, jekk dak l-applikant ikunx għadu biħsiebu jibqa' għaddej bl-applikazzjoni jew jekk dak l-applikant ikunx jixtieq jirtira l-applikazzjoni tiegħu.

Iżda, meta l-applikant ma javżax lill-Awtorità f'dan is-sens, fi żmien tliet xhur mill-ewwel data tad-dħul fis-seħħ tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, l-Awtorità għandha tqis li tali applikazzjoni tkun ġiet irtirata.

Att Nru L tal-2020.

(7) Kull persuna li, fl-ewwel data tad-dħul fis-seħħ tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, tkun diġà avżat lill-Awtorità skont l-artikolu 3(5) qabel dak id-dħul fis-seħħ ta' dak l-Att, għandha tkun soġġetta għall-proċess ta' klassifikazzjoni tal-Awtorità stipulat fis-subartikolu (4), mingħajr il-ħtieġa, madankollu, li dik il-persuna tissottometti applikazzjoni lill-Awtorità.

(8) L-Awtorità tista', fid-diskrezzjoni unika tagħha, tagħti direzzjoni dwar il-mod u l-intervalli li fihom għandhom jaslu għand l-Awtorità applikazzjonijiet minn persuni differenti, fiż-żmien imsemmi fis-subartikolu (1) aktar 'il fuq.

Dispożizzjonijiet tranżitorji fir-rigward ta' provdituri ristretti ta' servizzi lil kumpaniji.
Miżjud: X.2025.20.
Att Nru X tal-2025.

20. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 3(1A) u 3B(1), persuni li kienu jaġixxu bħala provdituri ristretti ta' servizzi lil kumpaniji f'Malta jew minn Malta qabel id-data tal-bidu fis-seħħ tal-Att tal-2025 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizzi lil Kumpaniji jistgħu jkomplu jagħmlu dan diment li debitament jinnotifikaw lill-Awtorità dwar l-intenzjoni tagħhom li jagħmlu dan skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3B sa mhux iktar tard minn xahrejn (2) minn tali data:

Iżda fejn kwalunkwe tali persuna tonqos milli tinnotifika lill-awtorità kompetenti matul tali perjodu, dik il-persuna għandha minnufih tieqaf milli taġixxi bħala provditur ristrett ta' servizzi lil kumpaniji.

Miżjuda:
L.2020.19.

SKEDA

Klassi A CSP	Provditur ta' servizz lil kumpaniji li jkun awtorizzat li jipprovdi, bħala n-negozju tiegħu, dawn is-servizzi li ġejjin lil terzi: (i) il-formazzjoni ta' kumpaniji jew ta' entitajiet ġuridiċi oħra; u, jew (ii) jipprovdi uffiċċju reġistrat, korrispondenza kummerċjali jew indirizz amministrattiv u servizzi relatati oħra għal kumpanija, soċjetà jew kull entità ġuridika oħra.
Klassi B CSP	Provditur ta' servizz lil kumpaniji li jkun awtorizzat li jipprovdi, bħala n-negozju tiegħu, is-servizz lil terzi li jaġixxu bħala, jew li jkunu qed jirranġaw għal xi persuna oħra biex taġixxi bħala direttur jew segretarju ta' kumpanija, soċju f'soċjetà jew li jkollha xi pożizzjoni bħal dik fir-rigward ta' entitajiet ġuridiċi oħra.
Klassi Ċ CSP	Provditur ta' servizz lil kumpaniji li jkun awtorizzat li jipprovdi, bħala n-negozju tiegħu, is-servizzi kollha li joffri provditur ta' servizz lil kumpaniji, speċifikati taħt l-artikolu 2(1) fit-tifsira "provdituri ta' servizz lil kumpaniji".